

1500271-82.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2055041/2022, 23259292, 1054/22/807, 2055041

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

14/10/2022

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1500271-82.2022.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2055041/2022, 23259292, 1054/22/807, 2055041

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

14/10/2022

Aos 14 de outubro de 2022, às 15 horas, na sala de audiências da Vara Criminal do Foro de Leme, Comarca de Leme, Estado de São Paulo, presente o Excelentíssimo Senhor Doutor FELIPE CAVASSO, Meritíssimo Juiz Substituto, comigo escrevente nomeado(a). Compareceu o Ministério Público, Doutor(a) BRUNO ORSATTI LANDI. Presente o(s) réu(s) CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA e seu(sua) advogado(a) Doutor(a) VAGNER JOSE TAMBOLINI, OAB 202881/SP. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes PM ÉDER MARINHO DA CRUZ e PM GLEISY WANDERLEY MACHADO. Aberta a teleaudiência, pelo Meritíssimo Juiz foi colhido o depoimento, dos presentes, ouvidos, e qualificados nos autos, considerando o

Provimento CSM nº 2.651/22 e Provimento Conjunto nº 53/2022. A seguir, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) Advogado(a) foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 00h18min, na Rua Luiz Cremasco, Jardim Livia, nesta cidade e comarca de Leme/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 23 porções de "crack", pesando 4,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 28/29 e Auto de Constatação Preliminar de fl. 32). O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. Procede a pretensão punitiva. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), fotografias (fls. 30/31), auto de constatação provisório (fls. 32), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria é certa. O policial militar Gleisy Wanderley Machado disse que vinha recebendo informações no sentido de que um rapaz aparentando ser homossexual de vulgo "Kaka" estaria traficando drogas pela rua Luiz Cremasco numeral 20. Na data dos fatos, para averiguar a veracidade da denúncia, os policiais foram ao local e se depararam com o acusado de vulgo Kaka, o qual já o reconheceu como tendo passagem pela polícia. Viu ele entregar algo para um motociclista, que ao avistar a viatura se evadiu tomando rumo ignorado. Dessa forma, o réu foi abordado e nesse momento "dispensou" 23 pedras de crack tentando esfarelar as pedras com os pés, porém foi contido. Em revista pessoal, foi localizada uma sacola plástica branca contendo em seu interior a quantia de R\$ 66,45. O acusado no local não quis se manifestar sobre as drogas, porém na delegacia disse ser usuário de drogas. No mesmo sentido o testemunho do policial militar Eder Marinho da Cruz. O réu negou o tráfico. Disse que é usuário de crack. Disse que o dinheiro havia conseguido fazendo programas. O traficante chegou com a moto e ia escolher as maiores pedras de crack, quando os policiais chegaram. Disse que sempre estava por aquele local para comprar drogas. A prova é segura para condenação, o que se extrai dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais ouvidos como testemunhas. É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº

74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acerca da quantidade da substância entorpecente para fins de consumo pessoal, confira-se o seguinte posicionamento doutrinário: Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114). Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga com o réu, 23 porções de crack. O réu já era pessoa conhecida pelo seu envolvimento com o tráfico, pois os policiais possuíam informação anterior acerca de que ele, uma pessoa homossexual e de apelido "Kaká", estaria traficando drogas no local da apreensão. Os policiais relataram que viram Carlos entregar algo a um motociclista. A versão do réu não se sustenta. Além dos depoimentos dos policiais, a versão de que iria escolher as pedras de crack do traficante de motocicleta não é crível. Tivesse mesmo o mencionado traficante visto os policiais e buscado fugir, certamente não teria dispensado relevante quantidade de droga naquele local. Ainda, o réu tentou esfarelar as drogas com os pés, conduta que não é compatível com a de simples usuário. Outrossim, com Carlos foi encontrado dinheiro em notas diversas (vide fotografia de fl. 31), situação também incompatível com os alegados "programas" que alegou ter feito. Ora, havia notas pequenas e moedas, ao passo que o réu disse que se prostituiu por duas vezes, R\$ 30,00 cada programa. Não é crível que tenha recebido dinheiro da forma como apreendida produto de sua prostituição. Ademais, os policiais foram unânimes em relatar a visualização do momento em que o réu entregara algo ao motociclista, além das prévias informações acerca da traficância por parte de Carlos, vulgo Kaká, exatamente naquele local. Diante dessas circunstâncias, tem-se como bem comprovada a traficância, impondo-se a condenação. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP). Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, nada recomenda a exasperação, fixando-se a pena-base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, observando-se ainda o óbice da súmula 231 do STJ. Terceira fase: Afasta-se a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois comprovado que o réu se dedicava a atividades criminosas. Ele já possui condenação anterior pela prática do tráfico (autos nº 1500271-82.2022.8.26.0318), com sentença condenatória confirmada em segundo grau. Outrossim, nesta ação penal, os policiais foram unânimes em relatar a existência de informações prévias no sentido de que o acusado estaria traficando drogas, de forma reiterada, por aquele local, onde de fato se deu sua prisão. Assim, embora não haja trânsito em julgado da sentença condenatória anterior, não se está a levar aquela ação penal, isoladamente, para fins de afastamento do tráfico privilegiado, mas também a existência de outras circunstâncias, já mencionadas, que comprovam não se tratar de traficante ocasional, a merecer a benesse da lei. Pena definitiva: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): o regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. As circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo art. 59 do Código Penal (embora não suficientes o bastante para fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo ou

legal), desaconselham a imposição de regime mais brando, que seria insuficiente para reprovação do delito. Relembre-se que: nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). É certo que o acusado estava disseminando de forma mais danosa o vício, porque como visto não se trata de conduta isolada em sua vida, razão pela qual a concessão dos benefícios pleiteados não faria atender à suficiência quanto à reprovação de sua nefasta conduta, mesmo que não ostente antecedentes. E, para além das circunstâncias do caso concreto, já delineadas, cumpre observar que, nesta Comarca, vem subindo consideravelmente o número de ocorrências relativas ao tráfico de entorpecentes, seja com maiores de idade, seja com adolescentes e até mesmo crianças, abalando sensivelmente a sociedade, que aguarda resposta estatal mais condizente com as peculiaridades locais. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): inviável em virtude da quantidade de pena imposta. Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar. Ante o exposto, condeno CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal mínimo. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se na prisão em que se encontra. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressaltado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Para constar, Elaine Augusti, Escrevente Técnica Judiciária, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA